

1500323-91.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042523/2022 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 23015371 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 201/22/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2042523 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500323-91.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-91.2022.8.26.0540 - Controle 242/2022

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042523/2022 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 23015371 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 201/22/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2042523 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 201/2022 - 04º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAN DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

WILLIAN DA SILVA SANTOS está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 14 de fevereiro de 2022, por volta das 15h20min, na esquina das ruas Luís de Camões e Valentino Rossi, altura do nº 19, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 161 porções de crack, 187 porções de maconha e 142 porções de cocaína, substâncias entorpecentes estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar (fls. 108), o réu se desincumbiu de tal providência (fls. 149/151).

Recebida a denúncia e seu aditamento (fls. 152), o réu foi citado (fls. 159), prosseguindo-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e uma testemunha arrolada pela defesa. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, ao passo que o réu, via defensor público, pugnou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 4 e 8/13), o boletim de ocorrência (fls. 5/7), o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), o laudo de constatação (fls. 16/18), o exame químico-toxicológico (fls. 119/121), o laudo pericial (fls. 116/118) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em crack, cocaína e maconha destinadas ao comércio ilícito.

A autoria do delito, de igual forma, está evidente e deve ser atribuída ao acusado.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo, o réu negou a prática dos fatos, afirmando que se dirigiu ao local para buscar a filha e que, no momento em que os guardas chegaram, várias pessoas correram. Disse que os guardas encontraram as drogas em cima de um telhado e que nada tinha a ver com elas.

A negativa do réu, por estar em total dissonância com o conjunto probatório, não prospera.

Nota-se que a guarda municipal Rosimara Aparecida Ignácio Perinelli relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento, assim que ingressaram na via, visualizaram o réu dispensando uma sacola e correndo. Afirmou que seu companheiro de trabalho saiu ao encalço do acusado, ao passo que pegou a sacola dispensada por ele. Informou que o réu nada disse no momento da abordagem.

O guarda municipal André Luís de Oliveira, no mesmo diapasão, relatou que ingressaram na via e o acusado dispensou uma sacola, bem como correu. Afirmou que abordou o réu e que a sacola por ele dispensada continha as drogas mencionadas na denúncia. Esclareceu que o réu nada disse a respeito dos fatos.

Os depoimentos dos guardas municipais, como se vê, comprovam extreme de dúvidas que o réu, ao visualizar a equipe, dispensou a sacola que portava, correu e na sequência acabou abordado. Revelam ainda que no interior da sacola dispensada pelo acusado havia os entorpecentes descritos na denúncia, que nitidamente se destinavam ao comércio ilícito.

Por outro lado, nem se alegue que os relatos dos agentes legais restaram infirmados pelo depoimento da testemunha Carlos Alves de Sousa, a qual não acompanhava o réu no momento da abordagem. Além disso, as assertivas da citada testemunha não excluem os seguros depoimentos dos guardas municipais, que foram categóricos em aduzir que visualizaram o réu dispensando a sacola com entorpecentes apreendida.

Outrossim, cabe salientar que, pelas circunstâncias em que os fatos se deram, apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, em ponto de tráfico de drogas, tudo leva a crer que as substâncias apreendidas se destinavam ao comércio ilícito, de modo que o réu deve ser responsabilizado pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, pese a incidência da circunstância atenuante da menoridade do acusado, mantenho a pena anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la nesta oportunidade aquém do mínimo, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase, diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de metade, para fixar definitivamente ao réu dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

A diminuição da pena no patamar de metade se justifica em razão da quantidade e da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu e pelo fato da extrema gravidade do crime perpetrado, que exige rígido combate. Não bastasse isso, redução em patamar maior implicaria na impunidade do crime perpetrado pelo réu, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, apesar da maior gravidade do crime perpetrado, demonstrada pela considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, circunstância que, no entender deste magistrado, desafiava o regime fechado, por força do determinado no HC nº 596.603, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena corporal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, já que as circunstâncias que os fatos se deram, tráfico com significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, dão conta de que tal benesse não se mostra socialmente recomendável.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu WILLIAN DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de dois anos e seis meses de reclusão e a pagar duzentos e cinquenta dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

O sentenciado, quer em razão da gravidade do crime praticado, quer por ter permanecido recolhido durante toda a instrução processual, para garantia da ordem pública, se insatisfeito com esta decisão, dela não poderá recorrer em liberdade, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA